CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

KẾ TOÁN – NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Số: ...../HĐDV-.....

Căn cứ:

– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13; Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

– Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15) và các văn bản hướng dẫn;

– Thông tư số 99/2025/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp, áp dụng từ 01/01/2026 (hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa);

– Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; Nghị định số 293/2025/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 01/01/2026;

– Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, hiệu lực từ 01/7/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15, hiệu lực từ 01/7/2025; Luật Việc làm số 74/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026;

– Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, hiệu lực từ 01/7/2026; Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 về mức giảm trừ gia cảnh; Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026;

– Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, hiệu lực từ 01/7/2026;

– Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) về hóa đơn, chứng từ;

– Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026;

– Nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại ....., chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (sau đây gọi là "Bên A")

Tên doanh nghiệp	.....
Mã số thuế	.....
Địa chỉ trụ sở chính	.....
Người đại diện / Chức vụ	Ông/Bà ..... – .....
Loại hình, quy mô	Số lao động: ..... Chế độ kế toán áp dụng: .....
Số tài khoản	..... tại Ngân hàng .....
Điện thoại / Email	.....

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (sau đây gọi là "Bên B")

Tên doanh nghiệp	.....
Mã số thuế	.....
Địa chỉ trụ sở chính	.....
Người đại diện / Chức vụ	Ông/Bà ..... – .....

MẪU WICK KIỂM TOÁN

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (nếu có)	Số ..... ngày ...../...../20.....
Số tài khoản	..... tại Ngân hàng .....
Điện thoại / Email	.....

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ này (sau đây gọi là "**Hợp đồng**") với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

1.1. Bên A thuê Bên B cung cấp dịch vụ kế toán, quản trị nhân sự, tính lương, thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của Bên A (sau đây gọi chung là "**Dịch vụ**").

1.2. Phạm vi công việc, đầu mục sản phẩm bàn giao, thời hạn xử lý và phí dịch vụ chi tiết quy định tại **Phụ lục 01 – Phạm vi công việc và Phí dịch vụ**, là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

1.3. Bên B thực hiện Dịch vụ với tư cách **nhà cung cấp dịch vụ độc lập**. Không phát sinh quan hệ lao động giữa Bên A với nhân sự của Bên B, và ngược lại.

Điều 2. Phạm vi dịch vụ

2.1. **Nhóm 1 – Dịch vụ kế toán:**

a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ; phân loại, hạch toán và ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán Bên A áp dụng;

b) Lập bảng kê, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm; lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và quyết toán;

c) Đối chiếu công nợ, kiểm kê, hướng dẫn xử lý chênh lệch;

d) Kiểm tra tình trạng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP); cảnh báo rủi ro về hóa đơn và chi phí không được trừ.

2.2. **Nhóm 2 – Dịch vụ nhân sự và tiền lương:**

a) Rà soát, soạn thảo mẫu hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, quyết định nhân sự; tư vấn nội quy lao động, thang bảng lương, quy chế lương thưởng;

b) Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi biến động tăng – giảm lao động;

c) Tính lương, phụ cấp, làm thêm giờ, nghỉ phép trên cơ sở dữ liệu chấm công do Bên A cung cấp; lập bảng lương, bảng thanh toán tiền lương;

d) Kiểm tra mức lương so với mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP (áp dụng từ 01/01/2026): Vùng I 5.310.000 đồng/tháng, Vùng II 4.730.000 đồng/tháng, Vùng III 4.140.000 đồng/tháng, Vùng IV 3.700.000 đồng/tháng;

đ) Lập file thanh toán lương qua ngân hàng theo định dạng Bên A yêu cầu.

2.3. **Nhóm 3 – Dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:**

a) Đăng ký tham gia lần đầu; báo tăng, báo giảm, điều chỉnh mức đóng, chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội;

b) Xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 và rà soát các khoản không tính đóng;

c) Lập và nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp;

d) Đối chiếu số liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội theo tháng/quý và xử lý chênh lệch;

đ) Rà soát trần tiền lương làm căn cứ đóng (tối đa 20 lần mức tham chiếu) và tỷ lệ đóng: người lao động 10,5%, người sử dụng lao động 21,5%;

MẪU HỢP ĐỒNG KẾ TOÁN

e) Thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động; rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo Luật Việc làm số 74/2025/QH15 (áp dụng từ 01/01/2026).

2.4. **Nhóm 4 – Thuế thu nhập cá nhân:**

a) Đăng ký mã số thuế cá nhân và đăng ký người phụ thuộc cho người lao động của Bên A;

b) Tính thuế thu nhập cá nhân hằng tháng/quý, lập tờ khai khấu trừ thuế và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm;

c) Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc; áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần 05 bậc theo Luật số 109/2025/QH15 từ kỳ tính thuế 2026;

d) Khấu trừ 10% đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng khi chi trả từ 5.000.000 đồng/lần trở lên; dưới mức này chỉ khấu trừ khi cá nhân đề nghị; tiếp nhận và lưu Bản cam kết mẫu 08/CK-TNCN (Nghị định số 253/2026/NĐ-CP);

đ) Rà soát các khoản thu nhập được miễn hoặc không tính thuế theo Nghị định số 253/2026/NĐ-CP: phần chênh lệch tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm; tiền ăn giữa ca không quá 1.200.000 đồng/tháng; đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện được trừ không quá 3.000.000 đồng/tháng; tiền lương ngày phép năm chưa nghỉ và trợ cấp thôi việc vượt mức theo quy định;

e) Cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử cho người lao động khi có yêu cầu.

2.5. **Nhóm 5 – Dịch vụ hỗ trợ khác (theo yêu cầu, tính phí riêng):** giải trình với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội; hỗ trợ thanh tra, kiểm tra; soát xét hồ sơ các kỳ trước; xây dựng quy trình nội bộ. Danh mục và đơn giá tại Mục III Phụ lục 01.

2.6. Công việc không thuộc phạm vi nêu trên hoặc phát sinh ngoài Phụ lục 01 chỉ được thực hiện sau khi hai Bên thống nhất bằng văn bản/thư điện tử về nội dung và phí.

Điều 3. Thời hạn hợp đồng

3.1. Thời hạn: ..... tháng, từ ngày ...../...../20..... đến ngày ...../...../20.....

3.2. Kỳ dịch vụ đầu tiên bắt đầu từ kỳ kế toán/kỳ lương tháng ...../20.....

3.3. Trước khi hết hạn ..... ngày, nếu không Bên nào có văn bản đề nghị chấm dứt, Hợp đồng được gia hạn thêm ..... tháng với các điều khoản không đổi, trừ phí dịch vụ được điều chỉnh theo thỏa thuận.

Điều 4. Phí dịch vụ, hóa đơn và thanh toán

4.1. Phí dịch vụ cố định hằng tháng: **..... đồng/tháng** (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Chi tiết và các khoản phí phát sinh theo Phụ lục 01.

4.2. Phí dịch vụ được xây dựng trên quy mô: ..... nhân sự, ... chứng từ/tháng, ... hóa đơn đầu ra/tháng. Khi quy mô thực tế vượt quá .....% so với mức trên, hai Bên điều chỉnh phí theo đơn giá tại Mục III Phụ lục 01.

4.3. Thuế giá trị gia tăng áp dụng theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn. Dịch vụ kế toán thuộc nhóm được giảm thuế suất từ 10% xuống 8% đến hết ngày 31/12/2026 theo Nghị quyết số 204/2025/QH15, nếu đáp ứng điều kiện áp dụng.

4.4. Bên B lập hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) và gửi cho Bên A chậm nhất ngày ..... hằng tháng.

4.5. Bên A thanh toán bằng chuyển khoản trong thời hạn ..... ngày kể từ ngày nhận hóa đơn hợp lệ.

4.6. Chậm thanh toán quá ..... ngày, Bên B có quyền tính lãi .....%/tháng trên số tiền chậm trả; chậm quá ..... ngày, Bên B có quyền tạm dừng cung cấp Dịch vụ sau khi thông báo trước ..... ngày mà không bị coi là vi phạm Hợp đồng.

MẪU WICK KIỂM TOÁN

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1. **Quyền của Bên A:** yêu cầu Bên B thực hiện đúng phạm vi, chất lượng và thời hạn; yêu cầu giải trình số liệu; yêu cầu thay thế nhân sự phụ trách khi có căn cứ hợp lý; kiểm tra tình hình thực hiện Dịch vụ; từ chối nghiệm thu phần công việc không đạt.

5.2. **Nghĩa vụ của Bên A:**

a) Cung cấp **đầy đủ, kịp thời, trung thực** chứng từ kế toán, bảng chấm công, hồ sơ nhân sự, quyết định lương, dữ liệu ngân hàng và các tài liệu khác theo lịch tại Phụ lục 01;

b) Chịu trách nhiệm về **tính có thật, tính hợp pháp và nội dung** của chứng từ, dữ liệu gốc đã cung cấp;

c) Cử người đại diện có thẩm quyền để phê duyệt bảng lương, tờ khai, báo cáo trước khi Bên B nộp cho cơ quan nhà nước;

d) Cung cấp chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử thuế và bảo hiểm xã hội, hoặc ủy quyền hợp lệ cho Bên B theo Điều 9;

đ) Ký hợp đồng lao động, chi trả tiền lương và **trực tiếp nộp** tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo đúng hạn;

e) Thanh toán phí dịch vụ đúng hạn; bố trí kho lưu trữ và tiếp nhận bàn giao hồ sơ khi kết thúc Hợp đồng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. **Quyền của Bên B:** yêu cầu Bên A cung cấp tài liệu, giải trình nội dung chứng từ; từ chối hạch toán, kê khai đối với chứng từ không hợp pháp, không có thật hoặc trái quy định; bảo lưu ý kiến bằng văn bản khi Bên A yêu cầu xử lý trái quy định; được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

6.2. **Nghĩa vụ của Bên B:**

a) Thực hiện Dịch vụ đúng phạm vi, đúng chuẩn mực và chế độ kế toán, đúng thời hạn quy định tại Điều 7;

b) Bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp; thông báo cho Bên A khi thay đổi nhân sự phụ trách chính;

c) Cảnh báo bằng văn bản cho Bên A về rủi ro thuế, rủi ro bảo hiểm xã hội và rủi ro pháp lý phát hiện được trong quá trình thực hiện Dịch vụ;

d) Trình Bên A phê duyệt bảng lương, tờ khai, báo cáo trước khi nộp; lưu bằng chứng phê duyệt;

đ) Bàn giao sổ sách, dữ liệu, hồ sơ theo Điều 12 khi kết thúc Hợp đồng;

e) Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Điều 11.

6.3. Bên B **không thay thế Bên A** trong việc quyết định chính sách lương, quyết định tuyển dụng – chấm dứt lao động, và không phải là người đại diện theo pháp luật của Bên A.

Điều 7. Tiêu chuẩn chất lượng và thời hạn xử lý

7.1. Hai Bên thống nhất các mốc thời hạn sau (ngày làm việc, trừ khi ghi rõ khác):

STT	Đầu việc	Bên A cung cấp dữ liệu	Bên B hoàn thành
1	Bảng lương tháng	Trước ngày ..... hằng tháng	Trong ..... ngày kể từ khi nhận đủ
2	Hồ sơ báo tăng / báo giảm BHXH	Trong ..... ngày kể từ khi phát sinh	Trong ..... ngày kể từ khi nhận đủ
3	Tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng/quý	Trước ngày ..... của kỳ kê khai	Chậm nhất ..... ngày trước hạn nộp
4	Quyết toán thuế TNCN năm	Trước ngày ...../...../20.....	Chậm nhất ..... ngày trước hạn nộp

MP. WICK KIỂM TOÁN

STT	Đầu việc	Bên A cung cấp dữ liệu	Bên B hoàn thành
5	Báo cáo tài chính năm	Trước ngày ...../...../20.....	Chậm nhất ..... ngày trước hạn nộp
6	Hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản	Trong ..... ngày kể từ khi nhận hồ sơ NLĐ	Trong ..... ngày kể từ khi nhận đủ

7.2. Thời hạn của Bên B chỉ tính từ thời điểm nhận **đủ và đúng** dữ liệu từ Bên A. Bên A cung cấp chậm hoặc thiếu thì thời hạn của Bên B được lùi tương ứng và Bên B được miễn trách nhiệm về hậu quả phát sinh do việc chậm trễ đó.

7.3. Sai sót do lỗi của Bên B được sửa miễn phí trong thời hạn ..... ngày kể từ ngày Bên A thông báo.

Điều 8. Nhân sự thực hiện và quan hệ lao động

8.1. Nhân sự do Bên B cử thực hiện Dịch vụ là **người lao động của Bên B**. Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn – vệ sinh lao động và thuế thu nhập cá nhân của nhân sự đó.

8.2. Bên A không quản lý, điều hành, giám sát, chấm công, khen thưởng hay kỷ luật nhân sự của Bên B; không trả bất kỳ khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp nào trực tiếp cho nhân sự của Bên B.

8.3. Trường hợp nhân sự của Bên B làm việc tại trụ sở của Bên A, hai Bên phối hợp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động do bên khác cử đến.

8.4. Trong thời hạn Hợp đồng và **..... tháng** sau khi chấm dứt, mỗi Bên không tuyển dụng hoặc lôi kéo nhân sự đang/đã trực tiếp tham gia thực hiện Hợp đồng của Bên kia, trừ khi có văn bản đồng ý. Vi phạm khoản này phải bồi thường ..... tháng phí dịch vụ.

> *Điều 8 là chốt phân định trách nhiệm quan trọng: nếu Bên A trực tiếp quản lý, phân công và trả công cho nhân sự của Bên B, quan hệ đó có thể bị xác định lại thành quan hệ lao động giữa Bên A và cá nhân đó theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, kéo theo nghĩa vụ truy đóng bảo hiểm bắt buộc.*

Điều 9. Ủy quyền giao dịch với cơ quan nhà nước

9.1. Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các giao dịch sau với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan có thẩm quyền: nộp hồ sơ, nhận kết quả, ký các văn bản giao dịch thuộc phạm vi Dịch vụ.

9.2. Phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và người được ủy quyền cụ thể được lập bằng **Giấy ủy quyền riêng** phù hợp quy định của pháp luật về quản lý thuế và bảo hiểm xã hội.

9.3. Việc sử dụng chữ ký số của Bên A phải được ghi nhận bằng văn bản, chỉ dùng cho phạm vi Dịch vụ và có nhật ký sử dụng để đối chiếu khi cần.

9.4. Bên B không được nhân danh Bên A ký kết hợp đồng, cam kết tài chính hoặc thực hiện giao dịch ngoài phạm vi ủy quyền.

Điều 10. Phân định trách nhiệm về tiền lương, bảo hiểm và thuế

10.1. Hai Bên thống nhất phân định trách nhiệm như sau:

Nội dung	Trách nhiệm Bên A	Trách nhiệm Bên B
Chính sách lương, mức lương, quyết định nhân sự	Quyết định và chịu trách nhiệm	Tư vấn, cảnh báo rủi ro
Dữ liệu chấm công, danh sách lao động	Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn	Kiểm tra tính logic, phản hồi bất thường

MR. WICK KIỂM TOÁN

Nội dung	Trách nhiệm Bên A	Trách nhiệm Bên B
Tính lương, lập bảng lương	Phê duyệt trước khi chi trả	Tính toán đúng dữ liệu được cung cấp
Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc	Quyết định cơ cấu lương, phụ cấp	Xác định khoản tính đóng / không tính đóng theo quy định
Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN	Nộp đúng, đủ, đúng hạn	Lập hồ sơ, đối chiếu số phải nộp
Khấu trừ và nộp thuế TNCN	Nộp tiền vào ngân sách nhà nước	Tính, lập tờ khai, quyết toán
Tính hợp pháp của chứng từ gốc	Chịu trách nhiệm	Từ chối xử lý chứng từ không hợp pháp
Ký và nộp báo cáo, tờ khai	Phê duyệt nội dung	Nộp đúng hạn theo ủy quyền
Lưu trữ hồ sơ kế toán	Lưu trữ theo Luật Kế toán	Bàn giao đầy đủ khi kết thúc

10.2. Trách nhiệm nộp tiền vào ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội thuộc về Bên A. Bên B chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tính toán và việc nộp hồ sơ đúng hạn trong phạm vi được ủy quyền.

10.3. Tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và bảo hiểm xã hội do lỗi của Bên nào thì Bên đó chịu. Trường hợp do lỗi hỗn hợp, hai Bên phân chia theo mức độ lỗi trên cơ sở đối chiếu hồ sơ, chứng từ giao nhận.

Điều 11. Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân

11.1. Mỗi Bên giữ bí mật toàn bộ thông tin của Bên kia biết được trong quá trình thực hiện Hợp đồng: dữ liệu tài chính, tiền lương, danh sách khách hàng, bí mật kinh doanh. Nghĩa vụ này tiếp tục có hiệu lực **..... năm** sau khi Hợp đồng chấm dứt.

11.2. Đối với dữ liệu cá nhân của người lao động và người phụ thuộc do Bên A cung cấp: **Bên A là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên B là Bên Xử lý dữ liệu cá nhân** theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15.

11.3. Bên A chịu trách nhiệm có được sự đồng ý hợp lệ hoặc căn cứ pháp lý khác cho việc chuyển dữ liệu cá nhân sang Bên B, và thông báo cho chủ thể dữ liệu về việc xử lý này.

11.4. Bên B chỉ xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi và mục đích Bên A chỉ định; không chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có chấp thuận bằng văn bản; áp dụng biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu; hỗ trợ Bên A thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu.

11.5. Bên B thông báo cho Bên A **trong vòng 24 giờ** kể từ khi phát hiện sự cố lộ, mất, chuyển giao trái phép dữ liệu cá nhân, và phối hợp khắc phục, thông báo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

11.6. Khi Hợp đồng chấm dứt, Bên B hoàn trả hoặc **xóa, hủy** toàn bộ dữ liệu cá nhân và bản sao, trừ phần phải lưu giữ theo quy định pháp luật về kế toán, thuế và lao động; lập biên bản xác nhận việc xóa, hủy.

11.7. Bên vi phạm nghĩa vụ tại Điều này bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Giao nhận, lưu trữ và bàn giao hồ sơ

12.1. Việc giao nhận chứng từ, hồ sơ được lập thành **Biên bản giao nhận** hoặc theo dõi trên hệ thống điện tử được hai Bên thống nhất; là căn cứ xác định trách nhiệm khi có mất mát, thiếu sót.

12.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên B bảo quản chứng từ được giao và chịu trách nhiệm bồi thường nếu làm mất, hư hỏng do lỗi của mình.

MR.WICK KẾ TOÁN

12.3. Chậm nhất ..... ngày kể từ ngày Hợp đồng chấm dứt, Bên B bàn giao cho Bên A: chứng từ gốc, sổ kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai và giấy nộp tiền, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ nhân sự, file dữ liệu phần mềm kế toán và bảng lương ở định dạng có thể đọc và xử lý được.

12.4. Việc bàn giao được lập thành biên bản. Bên B chỉ có quyền giữ lại hồ sơ khi Bên A còn nghĩa vụ thanh toán quá hạn, nhưng không được giữ chứng từ gốc và tài liệu bắt buộc phải lưu trữ tại Bên A theo Luật Kế toán.

Điều 13. Nghiệm thu dịch vụ

13.1. Việc nghiệm thu thực hiện theo **tháng/quý** và theo từng hạng mục lớn (quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm), sử dụng **Phụ lục 02 – Biên bản nghiệm thu**.

13.2. Trong thời hạn ..... ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị nghiệm thu, Bên A ký biên bản hoặc nêu rõ nội dung chưa đạt bằng văn bản/thư điện tử. Quá thời hạn này mà không có ý kiến thì được coi là đã nghiệm thu.

13.3. Biên bản nghiệm thu là căn cứ để Bên B lập hóa đơn và Bên A thanh toán.

Điều 14. Trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm và bồi thường

14.1. Bên B chịu trách nhiệm về sai sót do lỗi chuyên môn của mình, bao gồm tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính phát sinh trực tiếp từ sai sót đó.

14.2. Bên B **không chịu trách nhiệm** đối với hậu quả phát sinh do: Bên A cung cấp chứng từ, dữ liệu sai, thiếu, không có thật hoặc chậm; Bên A không nộp tiền thuế, tiền bảo hiểm đúng hạn; Bên A yêu cầu xử lý trái quy định mà Bên B đã cảnh báo bằng văn bản; thay đổi chính sách pháp luật; sai sót của kỳ kế toán trước khi Hợp đồng có hiệu lực (trừ khi được thuê soát xét riêng).

14.3. Tổng mức bồi thường của Bên B đối với các thiệt hại phát sinh trong một năm hợp đồng không vượt quá **..... lần** phí dịch vụ 12 tháng gần nhất, trừ trường hợp Bên B cố ý vi phạm, gian lận hoặc vi phạm nghĩa vụ bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

14.4. Mức phạt vi phạm hợp đồng: .....% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm theo Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015 (hoặc tối đa 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm nếu áp dụng Luật Thương mại 2005).

14.5. Bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh thiệt hại thực tế, trực tiếp và mối quan hệ nhân quả với hành vi vi phạm.

Điều 15. Sự kiện bất khả kháng

15.1. Bất khả kháng là sự kiện xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, bao gồm thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, sự cố hệ thống của cơ quan nhà nước.

15.2. Bên gặp bất khả kháng thông báo bằng văn bản trong ..... ngày và được miễn trách nhiệm tương ứng.

15.3. Nếu kéo dài quá ..... ngày, mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng; hai Bên đối chiếu và thanh toán phần công việc đã thực hiện.

Điều 16. Sửa đổi, tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng

16.1. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập thành phụ lục có chữ ký của người có thẩm quyền hai Bên.

16.2. Hợp đồng chấm dứt khi: hết thời hạn; hai Bên thỏa thuận; một Bên đơn phương chấm dứt hợp pháp; một Bên giải thể, phá sản; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

16.3. Mỗi Bên có quyền đơn phương chấm dứt khi Bên kia vi phạm nghiêm trọng và không khắc phục trong ..... ngày kể từ ngày nhận thông báo bằng văn bản.

16.4. Mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng không vì lý do vi phạm bằng cách thông báo trước **..... ngày**, với điều kiện hoàn tất nghĩa vụ của kỳ dịch vụ đang thực hiện.

MR. WICK KIỂM TOÁN

16.5. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt khi Bên A yêu cầu thực hiện hành vi trái quy định pháp luật về kế toán, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội mà không rút lại yêu cầu sau khi Bên B đã cảnh báo bằng văn bản.

16.6. Trong thời hạn ..... ngày kể từ ngày chấm dứt, hai Bên đối chiếu công nợ, hoàn tất bàn giao theo Điều 12 và ký **Phụ lục 03 – Biên bản thanh lý hợp đồng**.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp

17.1. Tranh chấp được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn ..... ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo.

17.2. Nếu không thương lượng được, tranh chấp được giải quyết tại **Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Bên bị đơn đặt trụ sở chính** (hoặc tại Trung tâm Trọng tài ..... theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này, nếu hai Bên lựa chọn trọng tài).

17.3. Luật áp dụng: pháp luật Việt Nam. Bên thua kiện chịu án phí/phí trọng tài và chi phí hợp lý liên quan.

Điều 18. Điều khoản chung

18.1. Các Phụ lục đính kèm là bộ phận không tách rời của Hợp đồng. Khi có mâu thuẫn, thứ tự ưu tiên áp dụng: phụ lục sửa đổi ký sau → Hợp đồng → Phụ lục 01 → các tài liệu khác.

18.2. Thông báo giữa hai Bên gửi qua thư điện tử tại địa chỉ nêu trong Hợp đồng có giá trị như văn bản, trừ thông báo chấm dứt Hợp đồng phải gửi bằng văn bản có xác nhận nhận được.

18.3. Không Bên nào được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng cho bên thứ ba nếu không có văn bản chấp thuận của Bên kia.

18.4. Nếu một điều khoản bị vô hiệu, các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực; hai Bên thỏa thuận thay thế bằng điều khoản hợp pháp có nội dung gần nhất.

18.5. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, gồm ..... trang và các Phụ lục, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

MR. WICK KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

PHỤ LỤC 01

PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ PHÍ DỊCH VỤ

(Đính kèm Hợp đồng dịch vụ số ...../HĐDV-..... ngày ...../...../20.....)

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

STT	Nhóm dịch vụ	Đầu việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao	Tần suất / Thời hạn
1	Kế toán			
2	Nhân sự – Tiền lương			
3	BHXH – BHYT – BHTN			
4	Thuế TNCN			
5	Hỗ trợ khác			

II. PHÍ DỊCH VỤ CỐ ĐỊNH

STT	Hạng mục	Quy mô áp dụng	Phí/tháng (đ)	Ghi chú
1	Dịch vụ kế toán	..... chứng từ/tháng		
2	Tính lương và quản trị nhân sự	..... lao động		
3	Thủ tục BHXH – BHYT – BHTN	..... lao động		
4	Thuế TNCN (kê khai, quyết toán)	..... lao động		
Tổng phí cố định/tháng (chưa gồm thuế GTGT)				
Thuế GTGT (.....%)				
Tổng thanh toán/tháng				

III. ĐƠN GIÁ CÔNG VIỆC PHÁT SINH

STT	Nội dung phát sinh	Đơn vị tính	Đơn giá (đ)
1	Chứng từ vượt định mức	chứng từ	
2	Lao động tăng thêm ngoài quy mô cam kết	người/tháng	
3	Hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức	hồ sơ	
4	Đăng ký người phụ thuộc	hồ sơ	
5	Giải trình với cơ quan thuế / BHXH	buổi	
6	Soát xét hồ sơ kỳ trước	năm tài chính	
7	Xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động	bộ	

TRUNG TÂM KẾ TOÁN

IV. LỊCH CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA BÊN A

STT	Loại dữ liệu	Thời hạn cung cấp
1	Chứng từ kế toán tháng	Trước ngày ..... của tháng liền sau
2	Bảng chấm công, dữ liệu tăng ca, nghỉ phép	Trước ngày ..... hằng tháng
3	Quyết định lương, danh sách tăng – giảm lao động	Trong ..... ngày kể từ khi phát sinh
4	Hồ sơ nhân sự mới	Trong ..... ngày kể từ ngày ký HĐLĐ
5	Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc	Trước ngày ...../...../20.....

V. ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

Nội dung	Bên A	Bên B
Người phụ trách chính		
Chức danh		
Điện thoại / Email		
Người thay thế		

VI. QUY TRÌNH XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VÀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Cấp	Tình huống	Người xử lý	Thời hạn phản hồi
1	Vướng mắc nghiệp vụ thông thường	Đầu mối hai Bên tại Mục V	Trong ..... giờ làm việc
2	Chênh lệch số liệu, sai sót ảnh hưởng tờ khai	Trưởng nhóm dịch vụ của Bên B	Trong ..... ngày làm việc
3	Rủi ro pháp lý, tranh chấp, thay đổi phạm vi	Người đại diện theo pháp luật hai Bên	Trong ..... ngày làm việc

Khi văn bản pháp luật về thuế, kế toán, lao động hoặc bảo hiểm xã hội thay đổi và làm thay đổi khối lượng công việc, Bên B thông báo cho Bên A trong ..... ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành và đề xuất điều chỉnh Phụ lục này. Việc điều chỉnh chỉ có hiệu lực khi hai Bên ký phụ lục sửa đổi.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MR. WICK KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

PHỤ LỤC 02

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ

Số: ...../BBNT – Kỳ nghiệm thu: tháng ...../20.....

(Đính kèm Hợp đồng dịch vụ số ...../HĐDV-..... ngày ...../...../20.....)

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại ....., hai Bên gồm:

BÊN A: ..... Đại diện: Ông/Bà .....

BÊN B: ..... Đại diện: Ông/Bà .....

Cùng nghiệm thu khối lượng dịch vụ đã thực hiện như sau:

1. Khối lượng dịch vụ đã thực hiện

STT	Đầu việc	Khối lượng theo HĐ	Khối lượng thực hiện	Đánh giá (Đạt / Không đạt)
1	Hạch toán chứng từ			
2	Bảng lương tháng			
3	Hồ sơ BHXH (tăng/giảm/chế độ)			
4	Tờ khai thuế đã nộp			
5	Công việc phát sinh			

2. Xác nhận về thời hạn

☐ Bên A cung cấp dữ liệu đúng hạn. ☐ Bên A cung cấp dữ liệu chậm ..... ngày.

☐ Bên B hoàn thành đúng hạn. ☐ Bên B hoàn thành chậm ..... ngày; lý do: .....

3. Tồn tại cần khắc phục: .....

4. Giá trị nghiệm thu và thanh toán

Phí dịch vụ cố định kỳ này (đồng)	
Phí công việc phát sinh (đồng)	
Khoản giảm trừ do chậm tiến độ (nếu có) (đồng)	
Cộng tiền dịch vụ chưa thuế GTGT (đồng)	
Thuế GTGT (đồng)	
Tổng số tiền Bên A phải thanh toán (đồng)	

Bằng chữ: .....

5. Kết luận: ☐ Đồng ý nghiệm thu toàn bộ ☐ Nghiệm thu một phần ☐ Không nghiệm thu

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, là căn cứ lập hóa đơn và thanh toán.

MR. WICK KẾ TOÁN

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

MR. WICK KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

PHỤ LỤC 03

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ...../BBTL

(Đính kèm Hợp đồng dịch vụ số ...../HĐDV-..... ngày ...../...../20.....)

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại ....., hai Bên gồm:

BÊN A: ..... Đại diện: Ông/Bà .....

BÊN B: ..... Đại diện: Ông/Bà .....

Sau khi đối chiếu quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

Điều 1. Xác nhận việc thực hiện Hợp đồng

Bên B đã cung cấp Dịch vụ từ kỳ tháng ...../20..... đến kỳ tháng ...../20..... Hai Bên xác nhận khối lượng theo các Biên bản nghiệm thu số ..... đính kèm.

Điều 2. Quyết toán giá trị hợp đồng

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng giá trị dịch vụ đã nghiệm thu (chưa thuế GTGT)	
2	Thuế GTGT	
3	Tổng giá trị đã xuất hóa đơn	
4	Số tiền Bên A đã thanh toán	
5	Khoản phạt vi phạm / bồi thường (nếu có)	
6	**Số tiền còn phải thanh toán / phải hoàn trả**	

Bằng chữ: .....

Thời hạn thanh toán: trong ..... ngày kể từ ngày ký Biên bản này.

Điều 3. Bàn giao hồ sơ, dữ liệu

3.1. Bên B đã bàn giao cho Bên A toàn bộ chứng từ gốc, sổ kế toán, báo cáo tài chính, tờ khai thuế, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ nhân sự và file dữ liệu theo Biên bản bàn giao số ..... ngày ...../...../20.....

3.2. Bên B đã xóa, hủy dữ liệu cá nhân của người lao động Bên A còn lưu giữ theo khoản 11.6 Điều 11 Hợp đồng, trừ phần bắt buộc lưu trữ theo quy định pháp luật.

3.3. Bên A đã thu hồi chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử thuế và bảo hiểm xã hội, chấm dứt Giấy ủy quyền đã cấp cho Bên B.

Điều 4. Trách nhiệm còn lại

4.1. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, hai Bên không còn khiếu nại gì đối với nhau, trừ trách nhiệm về sai sót chuyên môn theo Điều 14 Hợp đồng, nghĩa vụ bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Điều 11, và nghĩa vụ không lôi kéo nhân sự theo khoản 8.4 Điều 8.

4.2. Bên B tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, giải trình khi cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra các kỳ do Bên B thực hiện. Chi phí cho việc phối hợp sau thời điểm thanh lý do hai Bên thỏa thuận riêng.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký.

MR. WICK KẾ TOÁN

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

MR. WICK KIỂM TOÁN